

Modul 1 - Negara dan Konstitusi serta Penegakan Hukum di Indonesia.

KB I. Negara dan Konstitusi

A. Definisi Negara

Negara adalah suatu organisasi atau alat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama, menjaga ketertiban, serta mencapai tujuan.

Beberapa pandangan ahli:

- Max Weber: Negara adalah komunitas manusia yang memiliki kekuasaan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu.
- Thomas Hobbes: Negara terbentuk melalui kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah.
- John Locke: Negara berfungsi untuk melindungi hak dasar manusia.
- Aristoteles: Negara merupakan komunitas politik yang bertujuan mencapai kebaikan bersama.
- Georg Jellinek: Negara sebagai entitas yang memiliki supremasi dalam pelaksanaan hukum.
- Jean-Jacques Rousseau: Berfokus pada kedaulatan rakyat dalam membentuk negara.
- Dahl: Keputusan politik sebagai aspek penting negara.
- Fukuyama: Negara sebagai sesuatu yang penting dalam menjaga perdamaian dan ketertiban.
- Machiavelli: Tujuan dan stabilitas negara lebih penting daripada moralitas.
- Emile Durkheim: Negara sebagai institusi sosial yang menyatukan masyarakat dan mempertahankan nilai-nilainya.
- Hannah Arendt: Negara sebagai ruang politik yang memberikan kebebasan kepada warga negara.
- * Kesimpulan: Negara adalah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, serta kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

1. Unsur-Unsur Negara

Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, negara harus memiliki:

a. Penduduk tetap

↳ Sekelompok manusia yang tinggal secara menetap dalam suatu negara.

b. Wilayah tertentu

↳ Daerah kekuasaan yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan negara.

c. Pemerintahan

↳ Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan negara.

d. Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain

↳ Kemampuan suatu negara untuk diakui dan bekerja sama secara internasional.

2. Sifat Negara

Negara memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki organisasi lain:

a. Sifat Memaksa : Negara memiliki kekuasaan untuk membuat aturan negara dan memberikan sanksi agar masyarakat mematuhi.

b. Sifat Monopoli : Negara memiliki kewenangan menentukan kebijakan dan penggunaan kekuasaan yg sah.

c. Sifat Mencakup Semua : Aturan negara berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

3. Tujuan Negara

Secara umum tujuan negara adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera, dan adil.

Tujuan negara meliputi:

a. Mempaga keamanan dan ketertiban.

b. Melindungi hak masyarakat.

c. Mewujudkan kesejahteraan umum.

- d. Mengembangkan kemampuan masyarakat.
- e. Menegakkan hukum.

8. Konstitusi.

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi adalah aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta pembatasan kekuasaan pemerintah.

Konstitusi tidak hanya berupa dokumen tertulis, tetapi juga mencakup aturan dan kebiasaan yang mengatur kehidupan bernegara.

2. Fungsi Konstitusi

Konstitusi memiliki beberapa fungsi:

a. Menetapkan kekuasaan pemerintah

↳ Agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

b. Mengatur hubungan antar negara

↳ Menentukan tugas dan kewenangan setiap lembaga.

c. Menjamin Hak warga negara

↳ Melindungi hak dan kebebasan masyarakat.

d. Menjadi dasar penyelenggaraan negara

↳ Menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan.

e. Sebagai simbol identitas negara.

C. Keresepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945

Dalam melakukan perubahan, MPR menetapkan beberapa kesepakatan:

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

↳ Karena berisi dasar negara, tujuan negara, dan nilai filosofis bangsa.

2. Tetap mempertahankan NKRI: Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan sesuai dengan persatuan bangsa Indonesia.

3. Memperkuat sistem prefederal : Agar pemerintah lebih stabil dan demokratis.

4. Mengubah sistem penjelasan UUD: Penjelasan tidak lagi menjadi bagian utama karena statutor hukumnya tidak jelas.

5. Melakukan perubahan dengan sistem adendum: Artinya perubahan dilakukan dengan menambahkan aturan baru tanpa menghapus norma asli.

D. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum, artinya seluruh kehidupan negara harus berdasarkan hukum.

Kekuasaan pemerintah tidak boleh berjalan berdasarkan kehendak pribadi, tetapi harus mengikuti aturan yang berlaku.

2. Ciri-Ciri Negara Hukum

Negara hukum memiliki ciri:

- Adanya supremasi hukum (hukum menjadi kekuasaan tertinggi).
- Pemerintah berjalan berdasarkan aturan hukum.
- Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- Adanya pembagian kekuasaan.
- Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak.

E. Penegakan Hukum di Indonesia

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses menjalankan aturan hukum agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuannya:

- Menciptakan keamanan dan ketertiban.
- Memberikan keadilan kepada masyarakat.

c. Melindungi hak warga negara.

d. Memberikan kepastian hukum.

3. Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

Beberapa masalah yang masih dihadapi:

a. Penyalahgunaan kekuasaan.

b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

c. Ketidakeadilan dalam penerapan hukum.

d. Lemahnya pengawasan terhadap aparat hukum.

* Kesimpulan Besar Modul

Negara: adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama.

Konstitusi: menjadi aturan dasar yang mengatur bagaimana negara dijalankan dan membatasi kekuasaan pemerintahan.

UUD 1945: Merupakan konstitusi Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi negara dan telah mengalami perubahan untuk memperkuat demokrasi, perlindungan HAM, serta sistem pemerintah.

Sebagai **Negara Hukum**, Indonesia harus memastikan bahwa semua tindakan pemerintah maupun masyarakat berjalan sesuai aturan hukum demi tercapainya terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama.

KB 2. ~~Legis~~ Penegakan Hukum di Indonesia

A. Konsep Negara Hukum

Negara Hukum adalah sistem pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Ciri utama negara hukum:

1. Seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum;
2. Masyarakat dan pemerintah sama-sama wajib menaati hukum;
3. Hukum menjadi dasar untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.

Tujuan negara hukum:

1. Menciptakan ketertiban masyarakat;
2. Memberikan kepastian hukum;
3. Melindungi hak dan kewajiban warga negara.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan aturan hukum agar benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan penegakan hukum:

1. Meningkatkan ketertiban masyarakat;
2. memberikan kepastian hukum;
3. Melindungi hak masyarakat;
4. Menciptakan rasa keadilan.

Tika hukum tidak ditegakkan, dapat terjadi:

1. Ketacauan dalam masyarakat;
2. Ketidakeadilan;
3. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

C. Hukum Materiil dan Hukum Formal

Dalam menegakan hukum terdapat dua jenis hukum:

1. Hukum Materiil

Hukum yang mengatur:

- a. Hak dan kewajiban seseorang;
- b. perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- c. jenis hukuman bagi pelanggar hukum.

* Contoh:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

* Sederhananya:

* Hukum materiil menjelaskan apa yang salah dan apa akibat hukumnya.

2. Hukum Formal (Hukum Acara)

Hukum yang mengatur cara menjelaskan dan menegakan hukum materiil.

Contoh:

- Hukum acara pidana (KUHPA);
- Hukum acara perdata.

Sederhananya: Hukum formal menjelaskan bagaimana proses hukum dilakukan.

Hubungan keduanya:

- Hukum materiil menentukan aturan pelanggaran;
- Hukum formal menjadi cara untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut.

D. Peran Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum harus menjelaskan tugas dan:

- a. jujur; c. tidak memihak;
- b. adil; d. bertanggung jawab.

Selain menindak pelanggaran hukum, aparat juga memiliki tugas memberikan:

- a. Penyelesaian hukum;
- b. pendidikan hukum kepada masyarakat;
- c. peningkatan kesadaran hukum.

Tujuan agar masyarakat:

- a. Memahami hukum;
- b. menaati aturan;
- c. memiliki budaya hukum.

E. Upaya mewujudkan Sistem Hukum Nasional

Untuk membangun sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia membutuhkan:

1. Pembaruan aturan hukum.
2. Aparat hukum yang profesional dan bertanggung jawab.
3. Masyarakat yang sadar dan taat hukum.
4. Pemerintah yang aktif memberikan pendidikan hukum.

Dengan demikian akan terbentuk warga negara yang:

1. Menghormati hukum;
2. menjalankan kewajiban;
3. memahami haknya.

❖ Kesimpulan Akhir Modul 4

Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum.

Penegakan hukum dilakukan melalui kerja sama berbagai lembaga:

- a. Polisi: Menjaga keamanan dan melakukan penyidikan.
- b. Kejaksaan: melakukan penuntutan.
- c. Pengadilan / Hakim: Mengadili dan memberi keputusan.
- d. Mahkamah Agung: Pengadilan tertinggi.

Mr. _____
Date _____

e. Mahkamah Konstitusi = Menjaga kesesuaian hukum dengan UUD 1945.

f. Komisi Yudisial = Menjaga etika hakim.

g. Penasihat Hukum = Memberikan bantuan hukum.

Penegakan hukum bukan berarti hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib, adil & demokratis.

